٢١٩٧
٩٦٠٣٠

وزارة الدفاع
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المهندسين - فرع التموين

عقد رقم ١٠١١٨ / أعمال

إنه في يوم **الأربعاء** الموافق **٢٠٢٤/٠٧/٣١** تم إبرام هذا العقد بين كلا من :

أولاً : إدارة المهندسين العسكريين ومقرها شارع منظمة الوحدة الأفريقية / العباسية / القاهرة بصفتها المتعاقد علي عملية

أعمال الهيكل لعدد (٢) عمارة نموذج (Type A) بمساحة ٥٠٠ متر بإسكان شمال وجنوب مدينة الفردوس بمنطقة السادس من اكتوبر (المرحلة الثامنة)

ويمثلها قانوناً في التوقيع على هذا العقد **لواء أ ح /محمود محمد سليمان** بصفته: مدير إدارة المهندسين العسكريين

(طرف أول)

ثانيا :شركة **اعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات**

الكائن مقرها **قطعة ٣٣ - المجاورة ٢ - الحى ١ / قسم مدينة بدر / القاهرة**

وشكلها القانوني **تضامن** والمصنفة **انشاءات** ورقمها التاميني **٣١٠٠٦٦٦**

ومسجلة بسجل تجارى رقم **٥٣٥٤٦** تليفون رقم **٠١٠٠٨٩٩٦٣٤٣**

بطاقة ضريبية رقم **٥٣٣٠٩٤٦٥٨** بريد إلكتروني Emaarmisrgroup1@gmail.com

ويمثلها قانوناً فى التوقيع على هذا العقد السيد/ة **كريم عزت السيد كامل** بصفته/ رئيس مجلس إدارة الشركة

بطاقة الرقم القومي **٢٩٣٠٤٠٣١٦٠٣٠١١** بموجب الموافقة الأمنية رقم **٢٤٠٢ بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١**

(طرف ثانى)

(تمهيد)

حيث أن الطرف الأول أبدى رغبته فى التعاقد على المشروع رقم: **١٨١ / أ / ١ / ٢٠٢٤**

وعلى ضوء الدراسة التحليلية والجدوى الاقتصادية وفقاً لما تم تخصيصه من إعتمادات مالية. وحيث أبدى الطرف الثاني استعداده للقيام بذلك وإتمامه وفقاً للشروط والمواصفات الفنية وأية متطلبات أخرى وكما هو منصوص عليه بكراسة الشروط والمواصفات والعطاء المقدم منه والذى قبله الطرف الأول. وفي ضوء تصديق السيد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتفويض السيد

لواء أ ح /محمود محمد سليمان مدير إدارة المهندسين العسكريين رقم ١٣٨٠ بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٠٤

لإجراءات طرح العملية رقم **١٠٧٤٠ / أعمال**

وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩ وتعديلاتهما، والإعلان وما تضمنته كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمناقصة المحدودة للتعاقد على الأعمال المشار إليها عاليه، وما أوصت به لجنة البت المالى بجلستها

المنعقدة يوم **الخميس** الموافق **٢٠٢٤/٠٧/١٨**

بقبول العطاء المقدم من الطرف الثانى بمبلغ **٦٨٤٥٩٦٨٠** جنيه مصرى

فقط ثمانية وستون مليون واربعمائة تسعة وخمسون الف وستمائة وثمانون جنيها لاغير

والذي تمت الترسية عليه باعتباره أفضل شروطاً وأقل سعراً ومطابقته للشروط والمواصفات الفنية وإعتماد السلطة المختصة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٢٠ وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصفتيهما للتعاقد إرتضيا واتفقا على الآتي:

التوقيع ( ) التوقيع (كريم عزت السيد كامل)

طرف أول طرف ثاني

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات التي تم التعاقد بناءً عليها والعطاء المقدم من الطرف الثاني والمقبول من الطرف الأول وكافة المكاتبات والمستندات المتبادلة بين الطرفين ومحاضر لجان البت فى المناقصة المحدودة رقم **١٠٧٤٠ / اعمال** وأمر الإسناد رقم **١٠١١٨ / اعمال** بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٣١ جزءا لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً له ومكملاً لأحكامه

البند الثانى

تعتبر الملاحق التالية والمرفقة بهذا العقد جزءا لا يتجزأ منه

ملحق (١) : الاشتراطات العامة / الخاصة المدرجة بكراسة الشروط والمواصفات. ملحق (٢) : التزامات طرفى التعاقد المدرجة بكراسة الشروط والمواصفات.

ملحق (٣) : الاشتراطات الخاصة المدرجة بكراسة الشروط والمواصفات. ملحق (٤) : الاشتراطات الامنية.

البند الثالث

أقر الطرف الثاني بأن الغرض من هذا العقد هو

أعمال الهيكل لعدد (٢) عمارة نموذج (Type A) بمساحة ٥٠٠ متر بإسكان شمال وجنوب مدينة الفردوس بمنطقة السادس من اكتوبر (المرحلة الثامنة)

بما يشمله ذلك من توفير العناصر اللازمة لنهو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات القياسية المصرية، وفقاً للمواصفات الفنية والمتطلبات والاشتراطات الواردة بكراسة الشروط. والطرف الثانى مسئول عن التحرى عن صحة المقادير والأوزان الواردة بجداول الفئات بكراسة الشروط وتعتبر كل فئة مدرجة بالجدول ملزمة للطرف الثانى أثناء العقد. ويلتزم بالتعاون والتنسيق مع الطرف الأول لتحقيق هذا الغرض. ويتعين على الطرف الثانى مراعاة كافة القوانين واللوائح والتعليمات والقواعد المعمول بها ذات الصلة بالأعمال محل التعاقد سواء كان صدورها سابقا أو لاحقاً على إبرام هذا العقد

البند الرابع

يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وفقاً للممارسات الجيدة وأفضل المعايير المتعارف عليها وطبقاً للمواصفات الفنية والمتطلبات والاشتراطات الواردة بكراسة الشروط وأن ينفذ الأعمال محل هذا العقد خلال مدة أقصاها **١٨ شهر**

نظير مقابل مالى يصرف على دفعات طبقاً لتقدم الأعمال وبإجمالى قيمة ٦٨٤٥٩٦٨٠ جنيهاً

وتلك القيمة شاملة كافة الضرائب والرسوم والتكاليف والنفقات ذات الصلة

البند الخامس

وفقاً لكراسة الشروط والمواصفات التى تم التعاقد بناءً عليها تكون مدة تنفيذ الأعمال محل هذا العقد **١٨ شهر**

تبدأ من تاريخ صدور العقد ويجوز مد مدة هذا العقد بما لا يجاوز الحد الأقصى المحدد لها وفقاً للاشتراطات

الواردة بكراسة الشروط والمواصفات وذلك بموجب طلب كتابي يقدم من الطرف الثانى ويقبله الطرف الأول بشرط أن يكون الطرف

الثانى قد أوفي بجميع التزاماته المترتبة علي العقد وأي تعديل كتابي طرأ على بنوده حتى تاريخ تقديم الطلب

البند السادس

سدد الطرف الثانى مبلغاً إجمالياً مقداره ٣,٤٢٢,٩٨٤,٠٠ جنيهاً

فقط ثلاثة مليون وأربعمائة اثنان وعشرون الف وتسعمائة أربعة وثمانون جنيها لاغير

بما يعادل نسبة ٥ % من إجمالى قيمة هذا العقد كتأمين نهائى، وذلك من خلال (نظم السداد الإلكترونية المعتمده من وزارة المالية

بخطاب ضمان رقم الصادر من بنك بذات القيمة والعملة أعلاه

خصما من مستحقاته الصالحه للصرف من عملية اخرى لدى الطرف الاول فى الوقت المحدد للسداد / خصما من مستحقاته للصرف لدى ــــ

بموجب خطابها رقم ــــ المؤرخ ــــ المقدم فى الوقت المحدد للسداد / حجز من مستحقاته فى حالة الإتفاق المباشر) ويظل هذا التامين ساريأ طوال مدة تنفيذ العقد وحتى تمام الفحص والاستلام النهائي للأصناف.

اعمار مصر

التوقيع (كريم عزت السيد كامل)　　　　التوقيع (　　　　)

طرف ثاني　　　　طرف أول

البند السابع

قام الطرف الأول بصرف دفعة مقدمة للطرف الثانى من خلال نظم السداد الإلكترونية المعتمدة من وزارة المالية بمبلغ ----

تفقيط : - ----

بما يعادل نسبة % من قيمة التعاقد مقابل خطاب ضمان بنكى رقم ----

وغير مقترن بأى قيد أو شرط بالقيمة والعملة ذاتهما.

البند الثامن

يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد بالموقع المحدد الجيزة على أن يتم ذلك خلال ١٨ شهر تبدأ من اليوم التالى لإخطاره بأمر الإسناد ويتعهد بالإستمرار فى تنفيذها حتى تمام الانتهاء وإذا تأخر فى بدء تنفيذ التزاماته عن الموعد سالف البيان أو تقاعس عن أداء مهامه بحيث ترى الجهة المشرفة تعذر انتهاؤه من تنفيذ الأعمال محل العقد خلال مدة التنفيذ المذكورة بالعقد أو المواعيد المحددة يكون للطرف الأول الحق في توقيع الجزاءات الواردة بالبند السابع والعشرون من هذا العقد.

البند التاسع

يجب على الطرف الثانى أن يؤدى إلتزاماته التعاقدية بكل دقة ومهنية وبإتباع الممارسات الجيدة وأفضل المعايير المتعارف عليها وخطة العمل المقررة فى هذا الشأن، وأن يتبع أحكام القوانين المعمول بها والقواعد والأصول الفنية، وأن يتقيد بالتوجيهات والتعليمات التى يصدرها إليه الطرف الأول أو من يمثله أو ينوب عنه، كما يلتزم بالنزاهة والشفافية أثناء تنفيذ العقد، كما يلتزم بتجنب تعارض المصالح فى المهام التى سوف يقوم بها ومهامه الأخرى، أو سابق تعاملاته مع الطرف الأول أو غيره وطبقاً للإشتراطات والمتطلبات الواردة بكراسة الشروط، ويلتزم بالتعاون والتنسيق مع الطرف الأول لتحقيق الغرض من هذا العقد؛ وأن يُراعى الممارسات الإدارية الجيدة وأن يقوم في كل ما له علاقة بهذا العقد بتقديم النصائح الأمينة وأن يدعم ويحمي في كل وقت مصالح الطرف الأول في التعاملات مع غيره. ويتحمل الطرف الثانى وحده التكاليف والنفقات ذات الصلة بتنفيذ الأعمال محل العقد ومنها على سبيل المثال لا الحصر (التامين ضد المخاطر-عمل جسات للتربة بالموقع-بنودالحفر هي حفر في جميع انواع التربة وليس له حق في المطالب بأي مبالغ إضافي عن ذلك-نقل المعدات التنفيذية للموقع).

البند العاشر

يحظر على الطرف الثانى والعاملين لديه إجراء أي ارتباط مع الغير أو الانخراط سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أي من الأعمال أو الأنشطة التى تتعارض مع تنفيذه لإلتزاماته التعاقدية أو الأعمال الموكولة إليه بمقتضى هذا العقد، أو استغلال ما وفره له الطرف الأول لإستخدامه فى تنفيذ محل هذا العقد بأي نوع من أنواع الإستغلال أو الإستخدام وفى حالة مخالفة الطرف الثانى لأي من ذلك فيحق للطرف الأول فسخ العقد .

البند الحادى عشر

على الطرف الثاني أن يُقدم للطرف الأول الخدمة محل هذا العقد وفقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها، وأن تكون معبرة ومحققة لمتطلبات الطرف الأول بما فى ذلك كافة المخرجات والمعالجات والمقترحات والتوصيات أو غير ذلك مما يقدمه الطرف الثانى للطرف الاول ويلتزم الطرف الأولبمراجعة وإعتماد الأعمال في المواعيد المحددة حال مطابقتها للشروط والمواصفات المتفق عليها بكراسة الشروط والمواصفات ومقايسات الاعمال المرفقة بالعقد .

البند الثاني عشر

يضمن الطرف الثانى الاعمال محل العقد لمدة سنة من تاريخ قبول الأعمال واستلامها إبتدائيا وذلك دون الإخلال بمدة الضمان المنصوص عليها فى القانون المدنى أو أي قانون أخر، ويعتبر الطرف الثانى مسئولاً عن بقاء جميع الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد، فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم الطرف الثانى بإصلاحها أو استبدالها على نفقته، وإذا قصر فى إجراء ذلك فيحق للطرف الأول أن يجرى الإصلاح أو الإستبدال على نفقة الطرف الثانى وتحت مسئوليته .

اعمار مصر
للهندسة والتجارة والمقاولات

البند الثالث عشر

أقر الطرف الثاني بحق الطرف الأول في أن يقوم بنفسه أو بواسطة أي شخص أو جهة يحددها الطرف الأول في المراجعة أو التفتيش أو التحقق من مستوى تنفيذ الطرف الثاني لالتزاماته التعاقدية في أي وقت دون حاجة إلى إخطار أو إذن مسبق. وفى حالة اكتشاف مخالفة الطرف الثانى لإلتزاماته يحق للطرف الأول توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها فى البند السابع والعشرون من هذا العقد

التوقيع (كريم عزت السيد كامل)
طرف ثاني

التوقيع ( )
طرف أول

البند الرابع عشر

يلتزم الطرف الأول بأن يُسدد إلكترونياً للطرف الثانى قيمة ما يستحقه وذلك على حسابه رقم طبقا لما هو مكود بالادارة المركزية للحسابات ق٠م

وطبقا للتدفقات المالية الواردة للمشروع شريطة تقديم الطرف الثانى مستندات رسمية بالمبلغ المطالب به .

البند الخامس عشر

اذا طرأ من المستجدات بعد إبرام العقد ما يوجب تعديل حجم التعاقد يكون للطرف الأول أن يعدل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص وبما لا يجاوز ٢٥ % من كمية كل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثانى الحق فى المطالبة بأي تعويض عن ذلك، ويجب فى جميع حالات تعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة وجود الإعتماد المالى اللازم، وأن يصدر التعديل خلال مدة تنفيذ العقد والتى لا يدخل فيها مدة الضمان، وألا يؤثر ذلك على أولوية المتعاقد فى ترتيب عطاؤه وأن تعدل مدة هذا العقد إذا تتطلب الأمر ذلك بالقدر الذى يتناسب وحجم الزيادة أو النقص إعمالاً لحكم المادة (٤٦) من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .

البند السادس عشر

جميع ما ينتج عن هذا العقد والذى قدمه الطرف الثانى لأجل تنفيذ إلتزاماته التعاقدية يعد ملكاً خالصاً للطرف الأول بما في ذلك كافة الحقوق بأنواعها المختلفة، ولا يحق للطرف الثانى استخدامه إلا فيما له علاقة بتنفيذ إلتزاماته التعاقدية، ويتحمل الطرف الثانى جميع الآثار المترتبة على الإدعاءات الصادرة عن الآخرين بسبب تعديه على أي حق أو إمتياز أو تصميم أو علامة تجارية أو غير ذلك من إدعاءات .

البند السابع عشر

يجوز للطرف الثانى أن يعهد ببعض بنود العمليه محل التعاقد إلى غيره من الباطن ممن تتضمن عطاؤه بياناتهم وخبراتهم وما يسند إليهم من بنود، وتم قبولهم من الطرف الأول، وتم النص عليهم بالبند الثانى. ويجوز للطرف الثانى أن يقوم بتغيير من أسند إليهم بعض بنود من الباطن إذا وجد مبرارات لذلك شريطة أن يكون بذات الكفاءة الفنية والخبرة وأن يوافق عليه الطرف الأول، ويظل الطرف الثانى دون غيره مسئولاً أمام الطرف الأول عن تنفيذ العقد، كما يلتزم باطلاع من أسند إليهم بعض بنود العملية من الباطن على ما يخصهم من شروط العقد وذلك التزاماً بحكم الماده ٢٥ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ والمادتين ٥٦، ٥٧ من لائحته التنفيذيه .

البند الثامن عشر

كلف الطرف الاول **مقدم / محمد عبد المقصود** الضابط المسئول عن المشروع

بموجب القرار رقم ....الصادر فى .... مسئولا عن إدارة العقد .

البند التاسع عشر

يُسأل الطرف الثانى عن أية مخالفات تقع للأحكام والقوانين واللوائح المنظمة للعمل أو عن سلامة الأعمال محل هذا العقد ولايجوز له أو الغير الرجوع على الطرف الأول بالتعويض عن أية أضرار تترتب نتيجة عدم سلامته أو غير ذلك. ويلتزم الطرف الثانى على نفقته بإجراء ما يلزم لضمان تنفيذ إلتزاماته التعاقدية بشكل مستمر وبمعدلات الأداء المتفق عليها.

البند العشرون

أقر الطرف الثانى بأنه عاين موقع تنفيذ هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة قانونا، ومتفهم لظروف التنفيذ ذات الصلة وقبل المخاطر المتصلة بها وأنه قبل تنفيذ التزاماته التعاقدية بهذا الموقع وبحالته الراهنة دون ان يحق له الرجوع على الطرف الأول بالتعويض عن أية أضرار تترتب نتيجة عدم سلامته أو عن تعرض الغير له أو أي عيب خفي أو غير ذلك. ويلتزم الطرف الأول بتوفير المساحة المناسبة للطرف الثانى وذلك لزوم تجهيزات الموقع وتوفير سهولة الدخول والخروج من الموقع وإستخراج التصاريح اللازمة طبقاً للموافقات الأمنية. كما يلتزم الطرف الثانى باستخدام مصادر الخدمات التى يوفرها الطرف الاول استخداماً رشيداً (مياه / قوى كهربائية / صرف صحى / ...)كما يكون الطرف الثاني مسئول عن إقامة أي منشأت مؤقتة/انتقالات(نمطية غير نمطية-إقامة مؤقتة...) وطبقاً لمطالب الطرف الأول وعلي نفقة الطرف الثاني .

اعمار مصر

البند الحادى والعشرون

اذا تأخر الطرف الثانى فى تنفيذ هذا العقد عن الميعاد المحدد به لأسباب خارجة عن إرادته يجوز للطرف الأول إعطائه مهلة بما لا يجاوز من المدة الأصلية للتنفيذ دون توقيع مقابل تأخير، وفى حالة تأخره لأسباب راجعة إليه فيوقع عليه مقابل تأخير يحسب من بداية المهلة وفقاً للحدود والنسب المنصوص عليهابالمادة (٩٨) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولا يخل توقيع مقابل التأخير بحق الطرف الأول فى الرجوع على الطرف الثانى بكامل التعويض المستحق عما أصابه من أضرار بسبب، التأخير .

التوقيع (كريم عزت السيد كامل)

طرف ثاني

التوقيع (   )

طرف أول

البند الثانى والعشرون

يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ الأعمال محل التعاقد بنفسه وفي المواعيد المحددة وفقاً للمواصفات والشروط المتعاقد علي أساسها ولا يجوز له التنازل عن ذلك للغير كلياً أو جزئياً، ومع ذلك يجوز له أن يتنازل عن المبالغ المستحقة له قِبَل الطرف الأول لأحد البنوك أو الشركات المالية الغير مصرفية المرخص لها بمزاولة النشاط فى جمهورية مصر العربية. ويكتفى فى هذة الحالة بتصديق البنك أو الشركة دون الإخلال بمسئولية الطرف الثانى عن تنفيذ العقد وبما يكون للطرف الأول قِبَله من حقوق وفى حالة مخالفة ذلك يحق للطرف الأول فسخ العقد بإرادته المنفردة دون حاجة لإتخاذ أية إجراءات أو إنذار أو تنبيه، فضلاً عن حقه فى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ وطبقاً لأحكام القانون رقم ١٨٨ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه.

البند الثالث والعشرون

أقر الطرف الثانى توقيعه علي هذا العقد بعدم صدور أحكام نهائية ضده فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، أو فى جرائم التهرب الضريبي أو الجمركي.

البند الرابع والعشرون

يلتزم الطرف الثاني والعاملين لديه بالمحافظة على سرية وخصوصية ما يحصلون عليه من بيانات أو مستندات أياً كانت طبيعتها تكون متعلقة بالعقد ويتعهد بعدم إفشائها للغير وذلك طوال مدة سريان العقد أو بعد إنتهاؤه أو فسخه، ويعد الإخلال بمبدأ السرية والخصوصية بمثابة إخلالا جسميا بشروط العقد ودون إخلال بأية عقوبة مقررة في هذا الشأن.

البند الخامس والعشرون

١ - يلتزم الطرف الثانى بتحمل كافة الضرائب والرسوم وغيرها التى تستحق على هذا العقد من تاريخ توقيعه وسدادها فى مواعيدها المحددة قانوناً.

٢- قيمة العقد **شاملة الضريبة على القيمة المضافة**

٣ - قيمة العقد شاملة الدمغات المستحقة لكل من نقابة المهن الهندسية /التطبيقية / مصممى الفنون التطبيقية ويلتزم الطرف الثانى بسدادها بمعرفته إلى النقابة المختصة على أن يتم موافاة الطرف الأول بما يفيد السداد متى توافرت بشأنها الشروط المقررة قانونا للخصم والسداد وحال عدم إستحقاق سداد الدمغة فعلى الطرف الثانى أن يقدم شهادة معتمدة ومختومة من النقابة المختصة يفيد عدم خضوع مشمول العقد لدمغة تلك النقابة وإلا توجب قيام الطرف الأول بخصم دمغات النقابات (المهن الهندسية - التطبيقية - مصممى الفنون التطبيقية) المشار إليها من مستحقات الطرف الثانى بناءً على طلب كتابى منه فى هذا الشأن يقر فيه بكامل إرادته الحرة المنفردة ودون أى إزعان بخضوع مشمول العقد محل التعاقد لدمغة النقابة وقبول الخصم من مستحقاته وسدادها للنقابة المختصة بمعرفة الطرف الأول.

البند السادس والعشرون

اتفق الطرفان على بذل أقصى جهد للإلتزام ببنود التعاقد طوال مدة تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وعند حدوث خلاف أثناء التنفيذ يعقد اجتماع مع مسئول إدارة العقد أو ممثل الجهة الإدارية خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ ظهور الخلاف وذلك لمناقشته، واتخاذ الإجراءات الآتية:

١- فحص شروط التعاقد بكل دقة واتخاذ الحل المناسب للمشكلة .

٢- قيام ادارة التعاقدات بإعداد تصور عن موضوع الخلاف وتقديم رأى فنى ومالي وقانوني للسلطة المختصة، ويجوز لها الاستعانة باستشاري متخصص للمساعدة فى دراسة الخلاف وتقديم الرأي.

٣ - تسوية الخلاف بالطرق الودية بما لا يخل بحقوق والتزامات طرفى العقد، وإذا ترتب على التسوية أعباء مالية يتم عرضها على السلطة المختصة للموافقة عليها بعد تقديم كافة المستندات والمبررات لتسوية الخلاف.

وفى جميع الحالات يلتزم طرفى التعاقد بالاستمرار فى تنفيذ التزاماتهما الناشئة عن هذا العقد دون انتظار نتائج هذه التسوية.

البند السابع والعشرون

فى حالة إخلال الطرف الثانى بشرط جوهرى من شروط التعاقد، يحق للطرف الأول فسخ العقد أو تنفيذه على حساب الطرف الثانى وفى الحالتين يكون التأمين النهائى من حق الطرف الأول كما يكون له أن يخصم ما يستحقه وقيمة كل خسارة تلحق به من أي مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثانى لديه أو لدى أي جهة إدارية أخرى أيًا كان سبب الاستحقاق، دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية، وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول فى الرجوع على الطرف الثانى قضائيًا بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإدارى، ولا يحق للطرف الثانى المطالبة باسترداد ما سبق سداده للطرف الأول.

اعمار مصر

التوقيع (كريم عزت السبكاوي)
طرف ثاني

التوقيع ( )
طرف أول

وزارة الدفاع
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المهندسين / فرع التموين
القيد : ن / ١٥٠ / أعمال

التـــاريـــخ : ٢٠٢٤/٠٧/٣١

إخطار قبول عطاء / عرض

إلى شـركة : اعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات

إيماءاً إلى العطاء/ العرض المقدم من سيادتكم بلجنة المناقصة المحدودة / الممارسة المحدودة رقم(١٠٧٤٠ / اعمال) والخاصة بالمشروع رقم (١٨١ / أ / ١ / ٢٠٢٤) والتى تم عقد لجنة البت المالى لها

يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٠٧/١٨ بجهة إدارة المهندسين العسكريين نخطركم بالآتى:

١ - أن عطائكم / عرضكم قد قبل مالياً بقيمة إجمالية وقدرها ٦٨٤٥٩٦٨٠ فقط .
فقط ثمانية وستون مليون واربعمائة تسعة وخمسون الف وستمائة وثمانون جنيها لاغير

٢ - الأسعار شاملة الضريبة على القيمة المضافة

٣ - مدة تنفيذ الأعمال هى ١٨ شهر تبدا من تاريخ استلام الموقع .

٤ - برجاء الحضور إلى جهة إدارة المهندسين العسكريين لاستلام (أمر الإسناد) وسداد التأمين النهائى بنسبة (٥%)من قيمة العطاء وقدره (٣٤٢٢٩٨٤ فقط ثلاثة مليون وأربعمائة اثنان وعشرون الف وتسعمائة أربعة وثمانون جنيها لاغير)

وذلك باسم / الهيئة الهندسية للقوات المسلحة / إدارة المهندسين العسكريين (شارع منظمة الوحدة الأفريقية / العباسية / القاهرة) إذا كان خطاب ضمان .

فى موعد غايته ١٠ أيام من تاريخ إستلام هذا الإخطار مع اعتبار بداية الأعمال هو تاريخ إستلام الموقع .

- علماً بأنه فى حالة عدم سدادكم التأمين المشار إليه عاليه خلال المدة المذكورة سيتم الترسية على الشركة التالية فى الترتيب ومصادرة التأمين الابتدائى مع خصم أية فروق أسعار من أى مبالغ مستحقة لكم طرفنا أو طرف أى جهة إدارية أخرى .

الشروط الفنية : -

يرجى الاتصال بفرع (انشاءات)بإدارة المهندسين العسكريين للتنسيق والبدء فى التنفيذ واستلام الموقع خلال أسبوع من تاريخ العقد وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدكم فى حالة تأخير استلام الموقع خلال هذه الفترة مع موافاتنا بالآتى : -

١ ـــ إسم المهندس النقابى الذى سيباشر تنفيذ المشروع وإقرار منه بذلك .
٢ ـــ بوليصة التأمين ضد حوادث الحريق .
٣ ـــ مايفيد التأمين على العاملين بهذا المشروع ضد حوادث العمل .
٤ ـــ موافاة فـــرع (الأمـــن) بالإدارة بكشف بأسماء العاملين لاستخراج / تصاريح الأمن لهم وتقديم هذه الكشوف خلال أسبوع من تاريخ استلامكم هذا الإخطار وأى تأخير عن هذه المدة تدخل ضمن مدة تنفيذ العقد .
٥ ـــ البرنامج الزمنى للتنفيذ طبقاً لنصوص التعاقد .
٦ ـــ إيفاد مندوبكم المفوض والمعتمد من الشركة خلال عشرة أيام من تاريخ استلامكم الإخطار وذلك للتوقيع على العقد واستلامه .

يعتمد ،،،

(التوقيع)
لواء أ ح /محمود محمد سليمان
مدير إدارة المهندسين العسكريين

اعمار مصر
للهندسة والتجارة والمقاولات
EMG
س.ت: ٥٣٥٤٦ ب.ض: ٦٥٨ - ٠٩٤ - ٥٢٣

البند الثامن والعشرون

يفسخ هذا العقد تلقائيًا إذا تبين قيام الطرف الثاني بإحدى أو كل الحالات الآتية:

١ - إستعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب فى تعامله مع الطرف الأول أو فى حصوله على العقد.

٢ - قام بالتواطؤ أو عمل أياً من ممارسات الإحتيال أو الفساد أو الإحتكار من قبل الطرف الثاني.

٣ - اذا أفلس الطرف الثاني أو أعسر.

البند التاسع والعشرون

تسرى أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩ على هذا العقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه، كما تسرى أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٧٦٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن رفع كفاء ة الإنفاق الحكومى وتنظيم الإيرادات وأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى ١٣٦٦ لسنة ٢٠٠٣ و ٤٩٧ لسنة ٢٠٠٥ وذلك حال سريان قانون حماية حقوق الملكية الفكرية على العقد.

البند الثلاثون

تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات التى قد تنشأ على تنفيذ أو تفسير أي بند من بنود هذا العقد حال كون الطرف الثانى شخصاً طبيعياً أو إعتبارياً. ويجوز إذا كان الطرف الثانى شخصاً أعتبارياً عاماً أن تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بالفصل فى كافة المنازعات التى قد تنشأ عن تنفيذ أو تفسير أي بند من بنود هذا العقد.

البند الحادى والثلاثون

يعد الطرف الأول تقييم دوري لأداء الطرف الثاني علي مدار فترة تنفيذه لالتزاماته التعاقدية، ويتم توثيق هذا الأداء أولاً بأول وحتى انتهاء التعاقد، ويلتزم الطرف الأول بنشر هذا التقييم على بوابة التعاقدات العامة على أن يتضمن النشر بيانات الطرف الثاني ومستوي أداءه ومدي التزامه بشروط التعاقد، وغيرها من بيانات ذات صلة بالتنفيذ، ويحتفظ الطرف الأول بأصل التقييم بملف العملية.

البند الثانى والثلاثون

اقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما، وأن جميع المكاتبات والمراسلات والإعلانات والإخطارات التى توجه أو ترسل أو تعلن أو تخطر عليه تكون صحيحة و منتجة لكل آثارها القانونية، وفى حالة تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتعين عليه اخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد خلال خمسة عشرة يوماً بخطاب مسجل بعلم الوصول وإلا اعتبرت مكاتباته ومراسلاته وإعلاناته وإخطاراته على العنوان صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية.

البند الثالث والثلاثون

تحرر هذا العقد من أصل ونسخة ، سلمت إحداها إلى الطرف الثانى، واحتفظ الطرف الأول بالأصل للعمل بمقتضاه عند اللزوم .

اعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات

الطرف الثانى

التوقيع / كريم عزت السيد كامل

الإسـم / كريم عزت السيد كامل

الوظيفة / رئيس مجلس إدارة الشركة

الطرف الأول

التوقيع /

لواء أ ح / محمود محمد سليمان

مديــر إدارة المهندسين العسكريين

القائم بالطباعة رقيب / إبراهيم احمد إبراهيم